

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 675/2537 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครสวรรค์

โจทก์

นางสาว วัฒนาหรือแก้ว สมไพบูลย์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 120, มาตรา 121

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

ณ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างผู้เสียหาย ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหา
ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คต่อพนักงาน
สอบสวน แต่เป็นการร้องทุกข์ในนามตนเอง ณ. ในฐานะส่วนตัวไม่มีนิติสัมพันธ์กับ
จำเลยณ. จึงไม่ใช่ผู้เสียหายคดีนี้ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยเมื่อผู้เสีย
หายมิได้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนและพนักงานอัยการ
ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 4 เดือน 20 วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่านางณัฏฐาร้องทุกข์ในนามส่วนตัวต่อพนักงานสอบสวนให้
ดำเนินคดีจำเลย เนื่องจากจำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ห้างผู้เสียหาย แต่ธนาคารตาม
เช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน แต่นางณัฏฐาในฐานะส่วนตัวไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย นาง
ณัฏฐาจึงไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยเมื่อห้างหุ้น
ส่วนจำกัด เอ็น.ที.เอ็น.ซ์พพลาย ผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนย่อมไม่มี
อำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ